

SCHRIFTSÄTZE · 16.03.1998

Erwiderungsschriftsatz

ART

Schriftsatz / Verfahrenshandlung

DATUM

16.03.1998

PARTEIEN

Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Erwiderungsschriftsatz — Collorafi-Gesellschaften gegen McDonald's France · 16. März 1998

Überblick: Erwiderungsschriftsatz, eingereicht für die Gesellschaften SEBOL, B et O und LES PINS sowie für Bernard Collorafi in eigenem Namen bei der ersten Kammer des Handelsgerichts Paris, gegen die SA McDonald's France.

Das Wesentliche

Die Einreichenden prangern das prozessuale Verhalten von McDonald's an, das seinen Schriftsatz kurz vor der Beratung per Telefax habe übermitteln lassen. Sie kommen auf die ursprünglich übergebenen Prognoserechnungen zurück und bestreiten den Bericht von Herrn Alain Husson Dumoutier, der dem des gerichtlichen Sachverständigen Robert Gandur entgegengesetzt wird, und den sie für subjektiv halten, da er sich auf von McDonald's stammende Unterlagen stütze. Sie beantragen beim Gericht insbesondere, die Auflösungsklausel auszusetzen, eine Frist von vierundzwanzig Monaten zu gewähren und McDonald's zu verurteilen:

- 2.000.000 F an SEBOL, 2.500.000 F an B et O, 2.500.000 F an LES PINS und 500.000 F an Herrn Collorafi als Schadensersatz zu zahlen;
- äußerst hilfsweise, bei einer von McDonald's verschuldeten Auflösung, jeweils 9.600.000 F, 22.200.000 F, 13.250.000 F und 2.000.000 F zu zahlen.

Tragweite

Diese Schriftsätze legen die Argumentation der Franchisenehmer und ihre Entschädigungsanträge vor dem Pariser Gericht fest, als Antwort auf die Widerklage von McDonald's.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/erwiderungsschriftsatz-handelsgericht-paris-collorafi-mcdonalds-franchise-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.